

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 373/2535

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

โจทก์

นายทองอยู่ ชูพงศ์สุวรรณ กับพวก

จำเลย

นายประทีป ชูพงศ์สุวรรณ ทนายจำเลย

ที่ 1 ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกาคำสั่ง และยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2535 เพื่อให้จัดส่งไปศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาสั่งต่อไป ศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) สั่งว่า ตามคำร้องไม่มีเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 10 ให้ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกาคำสั่งต่อศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) เพื่อให้จัดส่งไปให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาสั่งนั้น ด้วยมีเหตุจำเป็นเพราะทนายจำเลยทั้งสองติดธุระกิจสำคัญจึงไม่อาจจะเดินทางไปยื่นที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทันเวลาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นฎีกาคำสั่งด้วย เพื่อให้โอกาสจำเลยทั้งสองได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ และเพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่ง ของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี คำประกันและจำนองศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ

เงินจำนวน 4,865,537.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทบต้นนับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2530 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2530 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ไม่ทบต้นจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองถ้าได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ แต่จำเลย ทั้งสองไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงาน บังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองหลายรายการ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปแล้ว 6 รายการ คือ ทรัพย์สิน รายการที่ 1 และที่ 2-5 มีผู้ให้สุราราคาสูงสุด 780,000 บาท และ 1,460,000 บาท ตามลำดับ

จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2533 และวันที่ 15 ตุลาคม 2533 รวม 2 ฉบับ ใจความว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการขายทอดตลาดที่ได้ราคาต่ำกว่า ความเป็นจริงมาก ทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบ ขอให้เพิกถอน การขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล) และศาลมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 156 แผ่นที่ 5 และแผ่นที่ 2)

ทนายจำเลยทั้งสอง จึงยื่นคำร้องนี้ต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์และศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งว่า คำร้องยื่นเกิน 10 วันส่งศาลฎีกาเพื่อสั่ง (อันดับ 157)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2535
จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเกิน
15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ที่แก้ไขใหม่ประกอบ
ด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยทั้งสอง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2535
จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเกิน
15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ที่แก้ไขใหม่ประกอบ
ด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยทั้งสอง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>